# 个旧老厂武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司“3·21”车辆伤害事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2025年5月19日

# 目录

事故简述.....1
一、事故基本情况.....3
（一）事故发生单位基本情况.....3
（二）相关单位基本情况.....4
（三）矿山外包工程情况.....4
（四）安全管理机构及管理情况.....5
（五）事故发生经过.....6
（六）事故现场核实情况.....7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报情况.....8
（二）事故应急处置情况.....9
（三）医疗救治及善后处置情况.....9
（四）应急处置评估结论.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）事故责任单位.....11
（二）有关单位.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）免予追究责任人员.....11
（二）对有关责任人员处理建议.....11
（三）对相关单位人员的处理建议.....14
（四）对责任单位的处理建议.....15
（五）对相关单位的处理建议.....16
六、事故主要教训.....16
（一）全员安全责任未压实.....16
（二）执行生产安全制度不力.....16
（三）安全教育培训不到位.....17
七、事故整改和防范措施.....17
（一）全面牢固树立安全发展理念.....17
（二）落实企业安全生产主体责任.....17

（三）强化行业部门监管责任.....19
附件：事故相关图片.....20

2025年3月21日9时30分许，武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司在承包个旧市老厂镇云南锡业股份有限公司老厂分公司塘子凹坑2000m平巷北侧巷道隐患整改工程作业过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1名从业人员死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，个旧市委、市政府主要领导及时作出工作安排。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于2025年3月22日批准成立了由市委常委、市政府常务副市长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、老厂镇人民政府有关人员组成的个旧老厂武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司“3·21”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）并邀请湖北省武汉市洪山区金湖高新区应急管理局、个旧市纪委市监委、个旧市检察院派人参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改措施和建议。

经调查认定，个旧老厂武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司“3·21”车辆伤害事故是因作业人员未严格执行安

全操作规程及安全管理制度，误操作车辆致失控造成 1 名从业人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

武汉开圣科技有限责任公司[1](以下简称：武汉开圣公司），成立于 2004 年 12 月 31 日，统一社会信用代码：9142010076809284 6H，法定代表人：詹某展；该公司具备矿山工程施工总承包壹级资质，资质有效期限至 2029 年 8 月 28 日；湖北省应急厅于 2023 年 7 月 12 日对武汉开圣科技有限责任公司颁发了安全生产许可证，许可范围为采掘施工作业，有效期限 2023 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 11 日。武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司[2]（以下简称：武汉开圣个旧公司），统一社会信用代码：91532501MACN15YPXG；公司成立日期为 2023 年 6 月 29 日；公司住所：云南省红河州个旧市老厂镇木登硐村民委员会黄茅山；负责人：冷某亮；公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）；经营范围包括：有

[1][?]武汉开圣科技有限责任公司：持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D142218151，有效期：2029 年 08 月 28 日；持有湖北省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）FM 安许证【2023】001180 号，有效期：2023 年 07 月 12 日至 2026 年 07 月 11 日。

[2][?] 武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司 :公司经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目选矿；矿物洗选加工；矿山机械制造；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；环境应急治理服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土石方工程施工；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

色金属矿产品洗选、销售；非煤矿山矿产资源采掘工程等。

（二）相关单位基本情况

云南锡业股份有限公司老厂分公司[3]（以下简称：云锡老厂分公司）：统一社会信用代码：91532501767054194Q；公司成立日期为2004年10月8日，公司地址：云南省红河州个旧市老厂镇；负责人：罗某；公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；公司经营范围：锡、铜、铅、锌原矿采掘；矿山采掘等。

（三）矿山外包工程情况

2021年9月，按照国家矿山安全监察局《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定的通知》（矿安[2021]55号）的要求，云锡公司将其下属老厂矿权的采掘施工业务发包给两家施工单位承担，分别是武汉开圣科技有限责任公司、个旧市镇源矿业有限责任公司，两家施工单位分别在不同的范围完成云锡公司安排的隐患整改业务。

2023年6月30日，云锡公司老厂分公司与武汉开圣公司签订了《云南锡业股份有限公司老厂分公司矿山业务外包项目非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，工程承包主要

[3][?]云南锡业股份有限公司老厂分公司：采矿证证号：C1000002025013228000741，颁发机关：自然资源部，采矿权人：云南锡业股份有限公司；矿山名称：云南锡业股份有限公司老厂分公司；开采方式：露天/地下开采；生产规模：150万吨/年；矿区面积：35.9822Km²，共有190个拐点圈定；开采标高：2641m至1000m；有效期：2024年11月18日—2051年12月12日。持有云南省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》编号：（云）FMK安许证字[2024]0012，许可范围：锡矿、铜矿、铅矿地下开采（地下矿山采矿许可证范围内持续接替采矿工程安全设施设计开采范围），有效期：2023年11月03日至2026年11月2日。（原持有云南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：5300000420427有效期：2004年11月至2024年11月。持有云南省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证号：FM053250120130705190000003有效期：2020年11月9日至2023年11月8日）

内容为：采矿业务，井巷掘支及井下零星措施业务，协议有效期2023年7月1日至2026年6月30日。

（四）安全管理机构及管理情况

1.发包单位：云锡老厂分公司马鹿塘坑口[4]负责外包作业队组的现场安全管理，开展生产过程中巡查检查，及时发现并消除区域内的安全隐患、及时纠正“三违”行为等。公司安全环保部负责全公司生产作业区域的安全管理，包括应急预案演练、制止违章操作、开展隐患排查监管指导、安全生产教育培训等。综治维稳中心负责矿区保卫工作，包括矿区地面保卫巡查、停产区域坑口封堵、打非治违等工作。自2024年以来，公司开展了新员工入职三级安全教育和应急知识培训27场次；按计划组织开展矿山井下“中毒窒息”事故、冒顶片帮事故、机械伤害事故等专项演练25场次；提取了相应的安全生产费用；按计划开展年度安全自检自查，完成了省、州、市应急部门检查和矿山安全监察局督查反馈的问题整改。

2.承包单位：武汉开圣个旧公司于2023年6月30日成立，属于武汉开圣公司的分公司，武汉开圣公司依据《公司法》授权委托冷平亮为个旧公司负责人，处理授权范围内云锡老厂分公司外包项目施工管理事宜。武汉开圣公司成立了武汉开圣个旧公司安全环保管理机构并任命了专职安全员

[4][?]马鹿塘坑口属于云锡老厂分公司的坑口，位于个旧市老厂镇人民政府东北面，距离老厂镇政府约8千米。

21 人，安全员均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》。武汉开圣个旧公司设经理 1 名，副经理 5 名，其中副经理谭某主管安全环保工作，副经理赵某仁主管设备、能源工作。公司下设安全环保部、设能部、湾子街矿段( 马鹿塘坑 )指挥部等部门。马鹿塘坑指挥部下设 9 个队组，公司指定杨某琴具体负责 16 队工作，16 队 1 组 1 班班长为朱某波。

2025 年，武汉开圣个旧公司计划安全费用支出 487.5 万元。1-2 月提取安全生产费用 87.98 万元，支出生产费用 92.88 万元。武汉开圣个旧公司对 16 队检查发现安全隐患 3 条，目前均已整改完成。公司每月召开一次安全环保例会，2025 年 2 月 10 日召开了复工复产安全教育教育培训。云锡老厂分公司对武汉开圣个旧公司的新员工入厂进行了“三级”安全教育，赵某于 2025 年 1 月 16 日至 24 日参加了教育培训并考核合格。武汉开圣个旧公司与赵某签订《云南省农民工劳动合同》，公司为其购买了工伤保险。

经调查组谈话及查阅资料发现：武汉开圣个旧公司 16 队员工安全意识淡薄，发现员工违规操作、违章作业行为未及时制止纠正；事故信息上报迟缓，事发 9 小时之后个旧市应急管理局才接到事故信息。安全责任压得不实，武汉开圣个旧公司日常未对全员进行安全教育、责任考核管理。

（五）事故发生经过

2025 年 3 月 21 日 8 时许，武汉开圣个旧公司 16 队人员何某跃、何某志、何某兵、赵某、袁某等人按照班长朱某波安

排从云锡老厂分公司塘子凹坑进入湾子街矿段 2000m 中段开展架㮾支护工作。当天朱某波未入坑，交待由何某跃代理安排现场工作。9 时许到达作业点后，何某跃安排何某志、何某兵、赵某 3 人在塘子凹坑 2000m 平巷北侧二支巷道右一川 80m 处架㮾支护，安排何某伟和袁某在 2000m 平巷北侧二支巷道内清理轨道碴子。何某兵和何某志在北侧二支巷道放料平台上砍好㮾木后，赵某把停在右一川的电动三轮车开到放料平台装㮾木，车头方向正对巷道出口方向，三轮车前轮距离放料平台边沿约 1m。9 时 30 分许，何某兵和何某志往三轮车上装㮾木，赵某坐在三轮车驾驶位上，在装了 4 棵㮾木和 1 棵枕木后，何某兵和何某志准备装第 5 棵㮾木时，车辆突然启动向前方冲出，赵某连人带车从高 1.3m 的放料平台上坠落，事故发生。

（六）事故现场核实情况

专家组现场核查了塘子凹坑坑口值班室（1950m 标高）、1950m 中段平巷（步行 800m，坐人车 2.3km）、1950-2000m 斜井、2000m 北巷车辆伤害事故点。专家组、事故调查组、云锡老厂分公司相关人员对事故现场进行了现场确认，对事故发生现场人员何某伟、何某金、何某兵、袁某、杨某等人进行了询问。根据专家组意见和调查组核实，事故发生地点位于云锡老厂分公司塘子凹坑 2000m 平巷北侧二支巷道内的放料平台，该放料平台在二支主巷道与左右川的十字路口交叉处，长 4.8m，宽 3.5m，高 2.5m。该放料平台正方有二支主巷道，

**放料平台底面与二支主巷道地面高差** 1.3m**。该放料平台前方有二支主巷道，左方有左一川入口，右方有右一川入口。左一川入口处遗留有** 34 **棵**㮾**木和** 15 **棵枕木，右一川内停有** 1 **辆**非矿用电动三轮车[5]。

经查，该事故车辆是经武汉开圣个旧公司副经理赵**某**仁同意，武汉开圣个旧公司 16 队组 1 班采购员黄**某** 2025 年 3 月 11 日订购了该电动三轮车。黄**某**叫赵**某**一起去销售点接的车，之后电动三轮车一直由赵**某**保管使用，用于地面搬运生产材料。2025 年 3 月 16 日，在未经任何人员批准的情况下，赵**某**安排武汉开圣个旧公司运输人员卢**某**则和方**某**玉用电机车将三轮车送入坑内，运输人员刷脸签字运设备入坑。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

**事故导致武汉开圣个旧公司从业人员赵某**[6]**死亡，造成直接经济损失人民币** 120 **万元**[7]**。**

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025 **年** 3 **月** 21 **日** 10 **时** 30 **分许，何某跃打电话将事故情况报给武汉开圣个旧公司** 16 **队组** 1 **班班长朱某波，朱某波接报后报告** 16 **队组负责人杨某琴，杨某琴接报后未将事故信**

---

5 **[?]**事故车辆（电动三轮车）鉴定意见：1. 未检见该车有关技术资料，车身及车架等易见部位未检见商标及厂标等标识，也未检见车辆产品标牌。2. 该车车体结构及动力驱动装置参数配置等信息，具备场（厂）内三轮自卸式运输车的类型特征。3. 该车转向系功能有效。4. 该车制动系统功能有效。5. 该车灯光装置功能有效。

6 [?]**死者姓名：赵某，性别：男，身份证号：**532501198705103110**。持有机动车驾驶证，驾驶证号**532501198705103110**，档案编号：**532500281912**，准驾车型：**C1**，有效期** 2038-04-04**。**

7 [?]**直接经济损失人民币壹百贰拾万元（**¥1200000 **元），其中丧葬补助、一次性工亡补助金共壹百零捌万元（**¥1080000 **元）、医疗及其它善后处理费用壹拾贰万元（**¥120000 **元）。**

息上报开圣公司领导，仅电话通知武汉开圣个旧公司16队协调员查某参与善后处置工作，事故信息上报中断。19时10分许，与死者家属协商未果后，查某将事故信息报告武汉开圣个旧公司副经理谭某，19时20分许，谭某将事故情况报告云锡老厂分公司分管安全副经理邹某和安环部负责人孟某文。19时40分许，谭某将事故情况报告个旧市应急管理局。个旧市应急管理局接报后，立即向州应急局、市委市政府主要领导报告并及时录入报送系统上报。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场作业人员何某志等人将赵某从三轮车上抱下平放在安全处，捂住赵某的头部伤口。9时50分许，现场人员将赵某抬上矿斗，用电机车将赵某拉出坑口，11时50分许，电机车把赵某拉出坑口。

（三）医疗救治及善后处置情况

11时50分，个旧市人民医院120急救医生在坑口对赵某进行抢救，医生初步确定赵某失血性休克，12时许，赵某经抢救无效死亡。尸检鉴定意见：头面部与钝性物体碰撞造成颅脑损伤死亡。

武汉开圣个旧公司与死者家属进行协商，于3月22日双方签订了赔偿协议。

（四）应急处置评估结论

9时30分许，事故发生后，武汉开圣个旧公司未按事故

**信息上报要求[8]向政府安全监管部门上报事故信息，存在迟报情况。19 时 40 分许，个旧市应急管理局接报后，立即上报并组织人员赶赴现场，积极开展应急处置工作。**

三、事故原因分析

（一）直接原因

**1.未经批准同意，赵某擅自将非矿用的电动三轮车运进坑内使用。**

**2.赵某违反安全操作规程[9]，在电动三轮车未采取驻车措施的情况下装卸**镶**木，赵某坐在驾驶位误操作车辆。**

（二）间接原因

1. 武汉开圣个旧公司内部管理混乱，执行制度不严。2025 年 3 月 19 日和 3 月 20 日，朱某波看见赵某在井下使用电动三轮车，没有及时制止和纠正赵某的违规行为。

2. 武汉开圣个旧公司安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄,未严格执行本岗位安全操作规程。

3. 武汉开圣个旧公司放料平台缺少安全防护措施。

---

8[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

9[?]《设备设施安全管理制度》5.4.2 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，考核合格后方可上岗操作。《电车作业安全操作规程》电机车开动前，首先要断电检查闸、灯，了解机车完好情况和刹车时手轮转动方向及刹车的可靠性能，检查刹车装置。电机车停止运行后，必须断电刹车、取下换向手柄或钥匙，不准停放在斜坡上。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

**武汉开圣个旧公司安全教育培训不到位，作业人员不具备与本岗位相对应的安全知识和操作技能，并未严格督促作业人员执行本公司安全生产规章制度和岗位安全操作规程，使用无矿用标识的运输车辆；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未设置有效的阻车安全设施;公司管理人员对安全生产相关法律法规学习不深不细，未按规定及时上报事故信息。**

（二）有关单位

**云锡老厂分公司对采掘外包企业管理不到位，现场安全管理人员对采掘外包企业井下运输设备检查不严不实，未发现武汉开圣个旧公司人员私自将非矿用设备（电动三轮车）带入坑内使用。**

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

**赵某，男，汉族，群众，武汉开圣个旧公司16队从业人员，安全意识淡薄，违反本单位的安全生产规章制度、作业规程和安全操作规程，亲自将无矿安标识的电动三轮车送入坑内且用于坑内作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。**

（二）对有关责任人员处理建议

1.朱**某**波，男，群众，武汉开圣个旧公司16队组1班组

班组长。多次发现赵**某**使用无矿安标识的电动三轮车后未及时制止和纠正。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]的规定，对事故发生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定给予其行政处罚。

**2.杨某琴，男，群众，武汉开圣个旧公司16队负责人，对16队安全生产工作全面负责。未认真检查16队的安全生产状况，未及时消除事故隐患；事故发生后未及时上报事故信息。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第八十三条第一款[12]的规定，对事故发生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予其行政处罚。**

**3.周某剑，男，群众，武汉开圣个旧公司马鹿塘坑指挥部指挥长，公司专职安全管理人员，未认真检查马鹿塘坑的安全生产状况，未及时消除事故隐患。以上行为违反了《中华人**

---

[10][?] **《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

[11][?] **《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**

[12][?] **《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。**

**单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。**

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[13]的规定，对事故发生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

4.赵某仁，男，群众，武汉开圣个旧公司副经理，分管机电设备工作。督促检查公司落实安全生产机械设备管理制度不到位，未认真检查本公司机械设备的安全生产状况，未及时消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有责任。建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

5.冷某亮，男，群众，武汉开圣个旧公司经理，个旧公司安全生产第一责任人。对个旧公司各级安全生产责任制和有关管理制度监督检查不到位；未及时督促个旧公司各队组认真开展安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患；事故发生后未及时上报事故信息。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项的规定、第八十三条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

[13][?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

九十六条、**第一百一十条第二款**[14]的规定给予其行政处罚。

6.张**某**庆，男，群众，武汉开圣公司副经理，分管武汉开圣个旧公司的主要领导。对个旧公司安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄,未严格执行本岗位安全操作规程;未认真检查个旧公司的安全生产状况，未及时消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第(二)项、第(三)项、第(五)项[15]的规定，对事故发生负有主要领导责任。**建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条**[16]**的规定给予其行政处罚。**

（三）对相关单位人员的处理建议

**1.杨某，男，群众，云锡老厂分公司马鹿塘坑副坑长，分管机电设备。监督检查马鹿塘坑的设备设施不到位，未发现武汉开圣个旧公司人员使用违规运输车辆（电动三轮车）进行作业的情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。**

---

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投人的有效实施;五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的处上一年年收人百分之四十的罚款;

2.岳某，男，群众，云锡老厂分公司马鹿塘坑坑长，负责对矿山采掘承包企业开展日常检查巡查，对业务外包企业安全生产工作督促不力。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

（四）对责任单位的处理建议

武汉开圣公司使用无矿安标识的运输设备（电动三轮车）从事坑下运输工作；未进行全员安全生产责任制考核；安全教育培训不到位；未严格执行本岗位安全操作规程；执行生产安全事故隐患排查治理制度不力，未发现员工私自带违规运输车辆（电动三轮车）入坑并在作业现场使用。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[17]、第二十八条第一款[18]、第四十四条第一款[19]、第四十一条第二款[20]的相关规定，对事故的发生负有责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

**四条第一款第(一)项[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[22]的规定给予其行政处罚。**

（五）对相关单位的处理建议

**云锡老厂分公司对采掘承包企业安全管理不到位，未发现武汉开圣个旧公司带无矿安标识的电动三轮车入坑并在作业现场使用，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[23]的规定给予行政处罚。**

六、事故主要教训

（一）全员安全责任未压实。**落实全员安全生产责任制不到位，未将安全责任制压紧压实，并传达到每一位职工。**

（二）执行生产安全制度不力。**未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，监督检查不到位，未采取管理措施及时消除事故隐患。**

（三）安全教育培训不到位。**未教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。员工及相关**

---

[21] [?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[22] [?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

[23] [?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员对“矿山井下运输车辆需取得矿安标志”这一规定不清楚，同一作业地点的相关人员没有及时制止和纠正赵勇（死者）的驾驶行为。

七、事故整改和防范措施

（一）全面牢固树立安全发展理念。

老厂镇人民政府、个旧市应急管理局、云锡老厂分公司、武汉开圣公司要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，将总书记重要指示精神转化为工作理念、工作思路、制度措施和具体行动，不折不扣推动中央、省、州部署安排落到实处，层层压实责任，深入开展安全生产大检查大整治，持续加力补短板、强弱项，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）落实企业安全生产主体责任。

1.扛牢安全生产责任。云锡老厂分公司、武汉开圣公司要持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神，对安全生产的重要论述，深刻汲取事故惨痛教训，清醒认识当前非煤矿山行业领域面临的严峻复杂安全形势，切实提高政治站位，坚决扛实扛牢安全生产责任，坚决防范和遏制各类事故发生，牢牢守住安全底线。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，全面落实企业安全生产主体责任和主要负责人的第一责任，配齐配强安全管理人员，选好人、用好人，

坚决整治矿山企业“草台班子”现象。严格执行矿领导带班下井制度，下沉一线严督促、强指导、反三违、识风险、防事故，真正传递压力、压实责任、细化措施，切实保障生产安全。

2.抓实抓细隐患排查治理。云锡老厂分公司、武汉开圣公司要以非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动为抓手，全面排查、整治非煤矿山各类风险隐患，加大隐患排查的密度和力度，做到排查仔细，要覆盖到最小工作环节、最小工作单元；要加强安全班组建设，严格督促员工开展作业前安全隐患排查。加强值班值守工作，杜绝违规设备设施入坑使用。

3.强化学习，推动责任落实。云锡老厂分公司、武汉开圣公司要认真组织全体员工学习《安全生产法》，严格督促落实本单位的规章制度和操作规程，确保本单位的规章制度有效实施。加强对从业人员安全教育培训，强化信息报送意识，健全完善岗位标准化作业流程，规范和加强高风险作业管理，推动全员上标准岗、干标准活。要督促作业人员严格执行本单位的规章制度和操作规程，严肃处理公司违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，不具备相应安全知识技能或多次违章、屡教不改的人员不得开展生产作业。

4.着力防范化解重大安全风险。云锡老厂分公司、武汉开圣公司主要负责人每月须组织安全相关部门学习重大隐患判定标准并开展重大隐患排查、整治，建立重大隐患排查台账；安全相关部门每月要开展风险会商研判，紧盯矿山重点环节、部位、岗位，采取技术、管理等措施，及时发现并消除事

故隐患如实记录事故隐患排查治理情况。

（三）强化行业部门监管责任。

老厂镇人民政府、个旧市应急管理局要按照职能职责加强对企业监管力度。

1.严格督促企业落实安全生产主体责任制，按“五落实五到位”的规定，聚焦重大事故隐患抓治本攻坚，常态化开展隐患排查治理，确保治本攻坚三年行动取得实效。

2.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，深入贯彻作风革命、效能革命，配强监管力量，建强工作机制，按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

3.按照分类分级监督管理的要求制定年度安全生产执法检查计划，对生产经营单位薄弱环节进行严格检查。对监督检查中发现的安全问题，以及违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

个旧老厂武汉开圣科技有限责任公司个旧市分公司“3·21”车辆伤害事故调查

2025 年 5 月 19 日

## 附件：事故相关图片




图 1 发生事故点



图 2 发生事故现场



图 3 发生事故点电动三轮车（非矿用产品）



图 4 发生事故的电动三轮车